



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby

Jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara gugatan lain-lain pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

1. **LERRY YUSUF SUPRIYANTO**, beralamat di Jalan Cokroaminoto GG. Jatisari RT 000/RW 000, Desa Ubung, Kec. Denpasar Utara, email lerry.y@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Akhmad Mulyadi, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**AKHMAD MULYADI, S.H., & PATNERS**”, berkedudukan di Perum Permata Alam Permai, Jalan Mutiara 3 Blok D4/01 Gemurung-Gedangan-Sidoarjo-Jawa Timur, email mulyadi.akh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2025, sebagai Penggugat I;

2. **I KETUT SUENA**, beralamat di Raya Kampial U/12, Lingk. Peken RT 000/RW 000, Desa Benoa, Kec.Kuta Selatan, email iketutsuena@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1) **Edi Supriyantono, S.H.;**

2) **Choirul Anam, S.H.;**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**EDI SUPRIYANTONO, S.H., & PARTNERS**” beralamat/berkantor di Tebet Barat Gg. Gayam I RT 003 RW 001, Gedangan, Sidoarjo-Jawa Timur, email supriyantonoedi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2025, sebagai Penggugat II;

Kesemuanya adalah **Kreditor Konkuren** dalam perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, tertanggal 9 Januari 2025 **I NYOMAN SADANE (Dalam Pailit)**, sebagai Para Penggugat;

terhadap

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo
Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



1. **NONGHYUP BANK Co., Ltd**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Korea, berkedudukan di 120, Tongli-ro (Chungjeong-ro 1 ga) Chung-gu, Seoul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1). **YiSeng Min, S.H., M.H.;**
- 2). **Yufiter Sitepu, S.H., M.H.;**
- 3). **Hendrik Prayugo, S.H.;**

Para Advokat dari Kantor Hukum “**YI SENG MIN & PARTNERS**”, berkantor di Korea Center Building Suite 606, Jl. Gatot Subroto No. 58 Jakarta 12950, email yufiter.siteppu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2025, sebagai Tergugat;

2. **TIM KURATOR I NYOMAN SEDANA (Dalam Pailit)**, yaitu:

- I. **Wahyu Hidayat, S.H.;**
- II. **Tjiangdi, S.E., S.H., M.H.;**
- III. **H. CHAMDANI, S.H., S.E., M.H., M.Si., CTA.;**

Berdasarkan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, beralamat di Jl. Pagerwojo Ruko Graha Anggrek Mas A-46 Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) **Didik Zunaidi, S.H., CLA;**
- 2) **Ongky Aulia Inengah W.H., S.H.;**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor hukum “**DIDIK ZUNAIDI & PARTNERS**”, beralamat/berkantor di Jl. Candi Belahan, Talang Rt.006 Rw.002, Ds. Wonosari, Kec. Gempol, Kabupaten Pasuruan, email zdidik45@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 5 Juli 2025, sebagai Turut Tergugat;

- (1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

- (2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juli 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Juli 2025, dengan Nomor Register 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby, telah mengajukan gugatan lain-lain sebagai berikut:

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



A. DASAR HUKUM DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa yang menjadi dasar yuridis Gugatan Lain-lain ini adalah Pasal 3 ayat (1) jo penjelasan pasal 3 ayat (1) jo Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*UU Kepailitan & PKPU*) yang dikutip berbunyi:

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU

Putusan Atas Permohonan Pernyataan Pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur"

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU

yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain: actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitur, kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

juncto

Pasal 1 angka (7) UU Kepailitan & PKPU

Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum

Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan hukum acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Lain-lain perkara *a quo* didasarkan oleh sengketa hal lain-lain terkait proses Kepailitan I Nyoman Sedana (dalam Pailit) dengan Register Perkara Nomor :11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Naga.Sby serta menyangkut utang Debitur yang terkait hak Kreditor, maka dari hal tersebut, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Kreditor Konkuren dalam Kepailitan I Nyoman Sedana (dalam Pailit) yang dimana pada saat proses terjadinya Permohonan Pailit I Nyoman Sedana (dalam Pailit) PARA PENGGUGAT

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



kapasitas sebagai PEMOHON I dan PEMOHON II;

4. Bahwa PARA PENGUGAT sebagai Krditor Konkuren I Nyoman Sedana (dalam Pailit) yang dimana telah terdaftar didalam Daftar Piutang Tetap Sementara (DPTS) tertanggal, 12 Juni 2025 Kepailitan I Nyoman Sedana (dalam Pailit) yang mempunyai nilai tagihan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PENGUGAT I sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)
 - b. PENGUGAT II sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Sehingga Total Tagihan Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

5. Bahwa sebagaimana terurai diatas diperoleh fakta hukum bahwa PARA PENGUGAT dalam Kepailitan I Nyoman Sedana (dalam Pailit) sebagai PEMOHON I DAN PEMOHON II serta kapasitas sebagai Kreditor Konkuren didalam Daftar Piutang Tetap sementara (DPTS) Kepailitan I Nyoman Sedana (dalam Pailit) yang mempunyai tagihan sehingga dengan jelas dan tegas PARA PENGUGAT mempunyai kepentingan dan berkedudukan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa TERUGAT adalah selaku Kreditor Separatis NONGHYUP BANK Co.,Ltd berkedudukan di 120,Tongli-ro (Chungjeong-ro 1 ga) Chung-gu, Soul – Korea;
7. Bahwa TURUT TERGUGAT merupakan Tim Kurator I Nyoman Sedana (dalam Pailit) yang telah diangkat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya bersamaan dengan Putusan perkara Nomor : 11/Pdt.Sus-PAILIT/2024/PN.Niaga Sby tertanggal 09 Januari 2025 yang amarnya dikutip berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II tersebut;
2. Menyatakan bahwa Debitur I NYOMAN SEDANA, beralamat di BR. Dinas Langui Ungasan RT. 000 / RW. 000, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, pailit;
3. Menunjuk Sdr. KADARISMAN AL ISKANDAR, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - WAHYU HIDAYAT, S.H Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-150 AH.04.06.2022 tertanggal 14 Oktober 2022, yang

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kantor Hukum WA & Partners, Perumahan Kaisar Bintaro I no 66, Jl Haji Cari, Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

- TJIANGDI, S.E., S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-69.AH.04.05-2023 Tertanggal 26 Oktober 2023 yang beralamat di Kantor Hukum pada CONSIGLIERE & CO LAW FIRM beralamat di Eightyeight@kasablanka Tower, Lantai 12 Unit A&H jalan Casablanca Raya Kav 88 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870.

- H. CHAMDANI, S.H., S.E., M.H., M.Si., CTA, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-303. AH.04.03-2021 tertanggal 14 April 2021, yang beralamat di Kantor Hukum DR. CHAMDANI & REKAN, Jl. Gadel Sari Tama No. 36, Tandes, Surabaya;

Selaku Tim Kurator dalam proses Kepailitan Termohon Pailit I NYOMAN SEDANA;

5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

B. ADANYA KERUGIAN DARI PARA PENGGUGAT SELAKU KREDITOR YANG TIMBUL AKIBAT ADANYA PERJANJIAN YANG DILAKUKAN ANTARA KREDITOR NONGHYUP BANK DENGAN I NYOMAN SEDANA (DEBITOR PAILIT) DALAM BAHASA KOREA

8. Bahwa PARA PENGGUGAT setelah beberapakali mengikuti Rapat Kreditur mulai dari Rapat Kreditur Pertama sampai dengan Rapat Kreditur agenda Verifikasi Tagihan Kepailitan I Nyoman Sedana (dalam Pailit), PARA PENGGUGAT merasa janggal dikarenakan adanya perjanjian yang dilakukan antara kreditor NONGHYUP BANK Co.,Ltd dengan I Nyoman Sedana (debitor Pailit) dalam bahasa korea;
9. Bahwa untuk memastikan hal tersebut sebagaimana posita poin nomor 8 (delapan) sehingga PARA PENGGUGAT melalui kuasanya telah bersurat kepada TURUT TERGUGAT dengan surat Nomor : 010/Adv.AM.06/2025 tertanggal 17 Juni 2025 dan surat Nomor : 004 / ADV. ES .06 / 2025 perihal untuk meminta Daftar Piutang Tetap Sementara (DPTS) I Nyoman Sedana (dalam Pailit) serta Kontrak Perjanjian I Nyoman Sedana (debitor Pailit) dengan Nonghyup Bank Co.,Ltd untuk memastikan perjanjian kontrak apa benar dalam bentuk Bahasa Korea;
10. Bahwa terhadap surat yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT yang dimana TURUT TERGUGAT menjawab sebagaimana didalam Surat Nomor : 062/TK-INS/PAILIT/VI/2025 tertanggal 20 Juni 2025 yang pada pokoknya berisi:

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tim Kurator I Nyoman Sedana (dalam Pailit) semenjak Putusnya Perkara Nomor : 11/Pdt.Sus-PAILIT/2024/PN Niaga.Sby sudah melakukan Tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undnag Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - b. Bahwa Tim Kurator I Nyoman Sedana (dalam Pailit) dalam jawabanya telah melampirkan Daftar Piutng Tetap Sementara (DPTS) dan Kontrak Perjanjian I Nyoman Sedana (dalam Pailit) dengan Nonghyup BankCo., Ltd;
11. Bahwa setelah melihat dan membaca Surat dari Tim Kurator I Nyoman Sedana (dalam Pailit) beserta lampiranya, PARA PENGGUGAT menemukan fakta hukum yang dimana Perjanjian antara I Nyoman Sedana (debitor Pailit) dengan Nonghyup Bank Co., Ltd ternyata kesemuanya berbahasa Korea setelah adanya kepailitan baru diterjemah dalam berbahasa Indonesia;
12. Bahwa penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang sesuai dengan Pasal 31 ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lamabang Negara Serta Lagu Kebangsaan menyatakan secara gamblang bahwa:
- 1) *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.*
 - 2) *Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.*
- Melalui ketentuan ini jelas bahwa untuk Perjanjian yang para pihaknya adalah warga negara Indonesia wajib untuk menggunakan Bahasa Indonesia, ketika melibatkan pihak asing maka wajib menggunakan kedua Bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami oleh para pihak;
13. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian dapat dilihat **Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia** yang menyatakan bahwa:
- (1) ***Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi***

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia,

- (2) Nota Kesepahaman atau Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam Bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris,
- (3) Bahasa nasional pihak asing dan/atau Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing,
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bahasa yang digunakan ialah Bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.

Bahwa dari semua perjanjian antara Debitur (I NYOMAN SEDANA) dan NONGHYUP BANK Co.,Ltd tidak ditemukan yang berbahasa Indonesia, setelah adanya kepailitan baru diterjemah dengan berbahasa Indonesia atas arahan dari Hakim Pengawas sehingga semua perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*);

14. Bahwa perjanjian antara Debitur (I NYOMAN SEDANA) dan NONGHYUP BANK Co.,Ltd menggunakan bahasa Korea dan Hakim Pengawas memerintahkan untuk menterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan pada dasarnya sesuai dalam Pasal 1329 KUH Perdata, “ *tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu* “. Yang mana seharusnya akat perjanjian kredit antara I Nyoman Sedana (Debitor Pailit) dan NONGHYUP BANK Co.,Ltd dapat dipahami dari awal pada saat terjadi perikatan akat kredit dalam sebuah perjanjian sebagai suatu kontrak perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut;
15. Bahwa dalam perkara kepailitan I NYOMAN SEDANA (dalam Pailit), PARA PENGGUGAT sebagai Kreditur Konkuren sebagaimana dalam Hukum yang berlaku, dengan nilai tagihan sesuai dengan Daftar Piutang Tetap Sementara / DPTS tertanggal, 12 Juni 2025, untuk tagihan Lerry Yusuf Supriyanto sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan I Ketut Sueni sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh TURUT TERGUGAT telah dilaksanakan Verifikasi yang mana sifat tagihan keduanya adalah tagihan Konkuren;
16. Bahwa setelah melihat Daftar Piutang Tetap Sementara (DPTS) yang dikirimkan TURUT TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT ditemukan

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tagihan TERGUGAT dalam Kepailitan I Nyoman Sedana (Dalam Pailit), oleh TURUT TERGUGAT dimasukan kedalam sifat tagihan Separatis dengan rincian tagihan sebagai berikut

A. KREDITOR SEPARATIS						
1	NATIONAL AGRICULTURE COOPERATIVE FEDERATION/ NONGHYUP BANK CO., LTD.	120 TONGIL-RO, JUNG-GU, SEOUL, 04517, REPUBLIC OF KOREA	PERJANJIAN KONTRAK 1	UTANG POKOK	KRW 24.779.699,167	Rp 275.302.457.745,37
				BUNGA	KRW 2.163.455,027	Rp 24.035.965.349,97
				DENDA	KRW 79.422.399,365	Rp 882.382.856.945,15
				TOTAL	KRW 106.365.553,559	Rp 1.181.721.300.040,49
			PERJANJIAN KONTRAK 2	UTANG POKOK	KRW 1.748.257,917	Rp 19.423.145.457,87
				BUNGA	KRW 110.513,331	Rp 1.227.803.107,41
				DENDA	KRW 5.095.273,930	Rp 56.608.493.362,30
				TOTAL	KRW 6.954.045,178	Rp 77.259.441.927,58
			PERJANJIAN KONTRAK 3	UTANG POKOK	KRW 12.500.000,000	Rp 138.875.000.000,00
				BUNGA	-	-
				DENDA	KRW 34.024.315,068	Rp 378.010.140.405,48
				TOTAL	KRW 46.524.315,068	Rp 516.885.140.405,48
			GRAND TOTAL		KRW 159.843.913,805	Rp 1.775.865.882.373,55

DIAKUI TIM KURATOR I NYOMAN SEDANA (DALAM PAILIT) BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT DAN KURS TENGAH BI 09 JANUARI 2025 Rp 11,11

17. Bahwa dengan dimasukkannya TERGUGAT kedalam tagihan yang bersifat Kreditor Separatis oleh TURUT TERGUGAT dan dalam hal ini tentunya sangat merugikan PARA PENGGUGAT sebagai Kreditor Konkuren;
18. Bahwa dengan jumlah utang I Nyoman Sedana (dalam Pailit) kepada TERGUGAT selaku Kreditor Separatis namun dengan nilai asset yang diagunkan tidak sesuai dan atau tidak mencukupi dengan nilai utang (nilai utang lebih besar daripada nilai agunan) tentu merupakan perbuatan yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT sebagai Kreditor Konkuren;
19. Bahwa dengan ditemukannya fakta hukum perjanjian antara debitur (I NYOMAN SEDANA) dan NONGHYUP BANK Co.,Ltd tidak ditemukan yang berbahasa Indonesia, setelah adanya kepailitan baru diterjemah dengan berbahasa Indonesia atas arahan dari Hakim Pengawas sehingga perjanjian tersebut tidak menganut hukum yang berlaku di Indonesia, maka semua perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum (null and void), seharusnya TURUT TERGGAT selaku Tim Kurator I Nyoman Sedana (dalam Pailit) melakukan upaya agar TERGUGAT dimasukan ke dalam Tagihan Konkuren;
20. Bahwa terhadap asset-asset milik Debitor (I Nyoman Sedana), seharusnya TURUT TERGGAT selaku Tim Kurator I Nyoman Sedana (dalam Pailit) melakukan semua upaya untuk mengamankan harta pailit sebagai satu-satunya pihak yang berwenang melakukan Pengurusan dan

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberesan terhadap harta kekayaan Debitor Pailit dan sebagaimana amanat Pasal 98 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dengan segera menarik asset-aset sebagaimana tersebut diatas sebagai Boedel/Harta Pailit Kepailitan I Nyoman Sedana (dalam Pailit);

21. Bahwa dengan di masuknya TERGUGAT kedalam Kreditor Separatis terdapat hubungan hukum Kredit Perorangan atau pinjaman individu dari TERGUGAT yang melibatkan Debitor (I Nyoman Sedana) dan Kreditor (TERGUGAT), terdapat Proses yang melibatkan pengajuan permohonan, verifikasi data, penilaian kelayakan, dan penandatanganan perjanjian Kredit jika disetujui;
22. Bahwa terkait penanda tangan antara Debitor (I Nyoman Sedana) dan Kreditor (TERGUGAT) hendaknya pihak TERGUGAT dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat, memproses permohonan dengan adil, menjaga kerahasiaan data debitor, dan memberikan solusi jika debitor mengalami kesulitan pembayaran Menerima pembayaran angsuran tepat waktu, mengenakan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran, dan melakukan upaya hukum jika debitor wanprestasi;
23. Bahwa dengan nilai tagihan TERGUGAT sebagai Kreditor Separatis yang telah di tetapkan dalam Daftar Piutang Tetap Sementara / DPTS, I NYOMAN SEDANA (dalam Pailit) sebesar Rp. 1.775.885.882.373,55 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah poin lima puluh lima sen) yang mana terbagi dalam 3 (tiga) tahap perjanjian akat kredit hutang piutang antara debitor pailit dan NONGHYUP BANK Co.,Ltd. Seharusnya ada kehati-hatian dan kejelasan hukum antara debitor dan kreditor (TERGUGAT) sesuai dengan acuan Pasal 1338 KUH Perdata mengatur asas kebebasan berkontrak yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik ”,

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



sehingga kesalahan dalam melakukan perjanjian bisa di hindari antara debitur dan kreditur (TERGUGAT) di kemudian hari;

24. Bahwa UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, undang-undang ini mengatur prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh Bank, termasuk batasan pemberian Kredit. UU ini juga mengatur tentang pengawasan dan penanganan bank bermasalah, serta sanksi bagi pelanggaran ketentuan perbankan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan mencegah risiko kerugian akibat pemberian kredit yang tidak terkendali dan bila di lihat dalam Daftar Piutang Tetap Sementara / DPTS I NYOMAN SEDANA (dalam Pailit) yang mana memberikan kredit sampai dengan 3 (tiga) tahap tentunya NONGHYUP BANK Co.,Ltd tidak melakukan penilaian terhadap asset debitur (I Nyoman Sedana);
25. Bahwa setelah adanya putusan Pailit perkara Nomor : 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, I NYOMAN SEDANA (dalam Pailit) barulah Kami selaku Kreditur Konkuren baru tau akan nilai hutang Debitur dengan pihak Bank NONGHYUP BANK Co.,Ltd yang berkedudukan di 120,Tongli-ro (Chungjeong-ro 1 ga) Chung-gu, Soul Korea, dengan sifat tagihan Sparatis tentunya Kami sebagai kreditur konkuren dengan melihat asset yang dimiliki debitur pada saat ini tidak yakin akan cukup untuk melunasi hutang – hutang kreditur terutama kreditur sparatis (TERGUGAT) yang tentunya berawal dari akat kredit antara Debitur dan Kreditur (TERGUGAT) yang memberikan nilai utang tanpa adanya pemahaman kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan pemberi jaminan dan penerima jaminan yang berkkaitan dengan pembebanan jaminan untuk mendapat fasilitas kredit dan kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi yaitu dengan cara menguangkan atau menjual jaminan itu dan debitur dapat meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang yang diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan sehingga tidak terjadi pemberian pinjaman kepada debitur sampai dengan keluarnya “ *perjanjian kotrak utang tahap 1,2 dan 3* “ antaraDebitur dan NONGHYUP BANK Co.,Ltd sesuai dengan tagihan di Daftar Piutang Tetap Sementara / DPTS INYOMAN SEDANA (dalam Pailit) tertanggal, 12 Juni 2025;

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



26. Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang berbunyi " *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.*" dapat menjadi alasan bagi para pihak (kreditur) untuk menuntut batal demi hukum perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia tersebut antara debitur dan NONGHYUP BANK Co., Ltd alasannya, kontrak tidak memenuhi unsur, sebab atau kausa yang halal atau suatu sebab yang terlarang sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi "***Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum***",
27. Bahwa adanya pinjaman sampai dengan 3 (tiga) tahap yang dilakukan oleh dengan memberikan pinjaman kepada Debitur sesuai dengan ketentuan **Pasal 1 angka 18 PBI 16/10/2014**, dijelaskan bahwa " *setiap perorangan, badan hukum bukan bank, dan badan lainnya yang memiliki ULN disebut sebagai **debitur ULN*** " dan apabila suatu kontrak dapat dikatakan sah secara hukum, unsur-unsur dalam perjanjian harus memenuhi kriteria subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Ketidakabsahan suatu perjanjian disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat sah subjektif dapat berakibat perjanjian tersebut **dapat dibatalkan** dan apabila kontrak tidak dibuat dengan pemenuhan syarat-syarat sah objektif berakibat perjanjian tersebut **batal demi hukum (null and void)**, dimana perjanjian tersebut tidak melahirkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang terlibat.

II. PETITUM / TUNTUNTAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PARA PENGGUGAT memiliki kapasitas sebagai PARA PENGGUGAT yang sah dan benar;
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan antara I Nyoman Sedana (Debitor Pailit) dengan TERGUGAT (NONGHYUP BANK Co.,Ltd) yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sesuai Hukum yang berlaku di Indonesia di nyatakan batal demi hukum (*null and void*);
5. Memerintahkan TERGUGAT agar menyerahkan semua surat – surat (dokumen asli) Tanah, Bangunan,dan Rumah yang telah menjadi Boedl/Harta Pailit dalam Kepailitan I Nyoman Sedana (dalam Pailit) kepada TURUT TERGUGAT sebagai Tim Kurator I Nyoman Sedana (dalam Pailit);
6. Menyatakan TURUT TERGUGAT memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap seluruh Harta Pailit Kepailitan I Nyoman Sedana (dalam Pailit);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menurunkan sifat tagihan TERGUGAT yang sebelumnya Separatis menjadi Konkuren kedalam Daftar Piutang Tetap Sementara (DPTS) ataupun Daftar Piutang Tetap (DPT) Kepailitan I Nyoman Sedana (dalam Pailit);
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk menurunkan sifat tagihan TERGUGAT yang sebelumnya Separatis menjadi Konkuren kedalam Daftar Piutang Tetap Sementara (DPTS) ataupun Daftar Piutang Tetap (DPT) Kepailitan I Nyoman Sedana (Dalam Pailit);
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa kepada Tergugat I dan Tergugat II dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa selanjutnya persidangan perkara Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby dilaksanakan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Tergugat:

I. EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dari Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah error in persona dalam arti Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan batal demi hukum (*null and void*) terhadap semua perjanjian pinjaman antara National Agriculture Cooperative Federation (NACF)/NongHyup Bank Co.Ltd, dengan Debitur dan Para Penjamin termasuk didalamnya I Nyoman Sedana selaku Pemberi Hak Tanggungan. Terlebih lagi Penggugat I dan Penggugat II sama sekali bukan merupakan pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan beberapa Yurisprudensi dibawah ini yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, dengan kaidah hukum:

"Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan yang mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (Asas Legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima";

Dan Putusan Mahkamah Agung No. 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998, dengan kaidah hukum:

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



"Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person."

3. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam kapasitasnya selaku Kreditur Konkuren kepada I Nyoman Sedana (Dalam Pailit) adalah salah alamat berdasarkan ketentuan Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 127 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Keberatan Penggugat 1 dan Penggugat II terhadap total piutang Tergugat selaku Kreditor Separatis yang berjumlah Rp. 1.775.885.882.373,55 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah poin lima puluh lima sen) sebagaimana tercatat dalam Daftar Piutang Tetap Sementara (DPTS) 1 Nyoman Sedana (Dalam Pailit) tersebut seharusnya diselesaikan melalui proses verifikasi dan keberatan daftar piutang kepada Tim Kurator melalui Hakim Pengawas dan bukan melalui prosedur gugatan lain-lain;
4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak berwenang untuk mengajukan gugatan lain-lain dalam hal ini terkait adanya permintaan batal demi hukum (null and void) semua perjanjian antara Debitur Pailit (I Nyoman Sedana) dengan NongHyup Bank Co.Ltd, yang terkait dengan Tergugat. Sebab ruang lingkup gugatan lain-lain menurut Elyta Ras Ginting, SH, LLM (Hakim yang memiliki pengalaman sebagai hakim niaga pada Pengadilan Niaga) dalam bukunya yang berjudul "Pembuktian & Praktik Hukum Acara Pengadilan Niaga, yang diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 1 Juli 2024, halaman 297 sampai halaman 325) hanya meliputi:
 - 1.1. Pembatalan Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang;
 - 1.2. Pembatalan Berita Acara Keadaan Insolven;
 - 1.3. Pembatalan Sita Pidana dan Blokir Sertifikat Tanah;
 - 1.4. Kurator melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - 1.5. Gugatan atas Boedel Pailit, yang antara lain meliputi:
 - a. Harta Pailit dikuasai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



- b. Pembatalan Pengalihan Harta Debitur pada Fase PKPU;
- c. Objek Jaminan Fidusia Terdaftar sebagai Boedel Pailit;
- d. Komisaris Menuntut Pengembalian Harta Pailit yang Disita Pidana;
- e. Boedel Pailit Tercatat atas Nama Penjamin Utang;
- f. Objek Jaminan Utang Milik Penanggung Utang Tidak Berstatus Boedel Pailit
- g. Tuntutan Bagian dari Upah Pekerja Disisihkan dari Hasil Penjualan Barang Jaminan;
- h. Harta Pailit Berstatus Belum Dibayar Lunas Harganya.

Berdasarkan eksepsi di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

JAWABAN TERHADAP DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat pada bagian "Eksepsi adalah dalil dalil yang tidak dapat dipisahkan dari dalil-dalil Tergugat pada bagian "Pokok Perkara";
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas, seluruh dalil-dalil Penggugati dan Penggugat II di dalam surat "Gugatan Lain-Lain", kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat,
3. Bahwa Tergugat secara jelas dan tegas menolak dalil A dari Penggugat I dan Penggugat II butir 1 sampai butir 7 pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 terkait dasar hukum dan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Sdr. Lerry Yusuf Supriyanto dan Sdr. I Ketut Sueni (Penggugat I/Pemohon Pailit I dan Penggugat II/Pemohon Pailit II) ***bukan merupakan pihak yang terdapat dalam perjanjian pinjaman antara National Agriculture Cooperative Federation (NACF) dan I Nyoman Sedana selaku Pemberi Hak Tanggungan*** sehingga Para Penggugat tersebut tidak berwenang untuk menggugat keabsahan perjanjian pinjaman antara NACF dengan I Nyoman Sedana kecuali terdapat fraud, persekongkolan atau perjanjian yang melanggar ketertiban umum atau hukum imperative dan menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga,

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



- 3.2. Bahwa Gugatan Lain-lain yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II ditujukan kepada pihak yang salah (*error in persona*) sebab NongHyup Bank dijadikan sebagai Tergugat padahal Tergugat tidak terlibat langsung dalam sengketa atau tidak memiliki hubungan hukum yang relevan dengan Penggugat I dan Penggugat II.
- 3.3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) mengingat Gugatan Para Penggugat menegaskan adanya kerugian dari Para Penggugat selaku Kreditor tetapi nilai kerugian Penggugat tidak dijelaskan secara rinci sehingga tidak dapat dimengerti berapa besarnya jumlah kerugian yang diderita Para Penggugat tersebut. Termasuk didalamnya uraian fakta yang disampaikan dalam gugatan tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan, atau bahkan bertentangan satu sama lain antara Posita dan Petitum serta tidak adil dan tidak jelasnya Petitum (Tuntutan) dari Para Penggugat sebagaimana butir 4 dan butir 5 Petitum (Tuntutan) (vide Halaman 14 Gugatan) dari Para Penggugat yang berbunyi sebagai berikut
4. Menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan antara I Nyoman Sedana (Debitor Poilit) dengan Tergugat (NONGHYUP BANK Co.Ltd.) yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dinyatakan batal demi hukum (*null and void*);
5. Memerintahkan TERGUGAT agar menyerahkan semua surat-surat (dokumen asli) Tanah, Bangunan, dan Rumah yang Menjadi Boedel/Harta Pailit dalam Kepailitan I Nyoman Sedana (Dalam Pailit) kepada TURUT TERGUGAT sebagai Tim Kurator I Nyoman Sedana (Dalam Pailit).

Petitum dari Para Penggugat butir 5 pada halaman 14 Gugatan, yang memerintahkan TERGUGAT agar menyerahkan semua surat-surat (dokumen asli) Tanah, Bangunan, dan Rumah yang menjadi Boedel/Harta Pailit dalam Kepailitan I Nyoman Sedana (Dalam Pailit) kepada TURUT TERGUGAT sebagai Tim Kurator I Nyoman Sedana (Dalam Pailit) sama sekali tidak pernah diuraikan dalam Posita Gugatan namun muncul tiba-tiba atau begitu saja dalam Petitum Gugatan. Sehingga uraian fakta dalam Gugatan (Posita) bertentangan dengan Petitum dalam Gugatan.

Selanjutnya Petitum dari Penggugat 1 dan Penggugat II pada butir 4 Petitum Gugatan pada halaman 14 Gugatan yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan antara I Nyoman Sedana (Debitor

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Pailit) dengan Tergugat (NONGHYUP BANK Co.Ltd.) yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dinyatakan batal demi hukum (null and void) menimbulkan ketidakadilan bagi Tergugat (NongHyup Bank Co. Ltd.). Sebab seandainya quod non perjanjian yang dilakukan antara I Nyoman Sedana (Debitor Pailit) dengan Tergugat (NONGHYUP BANK Co.Ltd.) yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dinyatakan batal demi hukum (null and void) maka implikasi logisnya I Nyoman Sedana (Debitor Pailit) selaku Pemberi Hak Tanggungan, PT. Chateau The Bali dan PT. Kuno Indonesia selaku Debitur harus mengembalikan seluruh uang pinjaman yang pernah diterima berdasarkan 3 (tiga) tahap perjanjian tersebut yaitu sebesar 63,000,000,000 Won Korea (enam puluh tiga milyar Won Korea) (meliputi 40,000,000,000 Won Korea+ 13,000,000,000 Won Korea 10,000,000,000 Won Korea) kepada Tergugat (NongHyup Bank Co.Ltd.) selaku Kreditur Tetapi Penggugat I dan Penggugat II bersikap tidak adil atau berat sebelah dalam pengajuan gugatannya khususnya dalam pengajuan Petimum (Tuntutan) yang hanya menuntut agar Pengadilan memerintahkan TERGUGAT menyerahkan semua surat-surat (dokumen asli) Tanah, Bangunan, dan Rumah yang menjadi Boedel/Harta Pailit dalam Kepailitan I Nyoman Sedana (Dalam Pailit) kepada TURUT TERGUGAT sebagai Tim Kurator I Nyoman Sedana (Dalam Pailit) padahal Penggugat I dan Penggugat II seharusnya meminta agar Debitur Pailit (I Nyoman Sedana). PT. Chateau The Bali, dan PT. Kuno Indonesia dihukum untuk mengembalikan keseluruhan uang pinjaman yang pernah diterima sebelumnya dari Tergugat / NongHyup Bank Co. Ltd.. selaku Kreditur yang totalnya senilai 63,000,000,000 Won Korea (enam puluh tiga milyar Won Korea) tersebut.

- 3.4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak berwenang untuk mengajukan gugatan lain-lain dalam hal ini adanya permintaan batal demi hukum (*null and void*) semua perjanjian antara Debitur Pailit (1 Nyoman Sedana) dengan NongHyup Bank Co.Ltd., yang terkait dengan Tergugat. Sebab ruang lingkup gugatan lain-lain menurut Elyta Ras Ginting, SH, LL.M (Hakim yang memiliki pengalaman

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



sebagai hakim niaga pada Pengadilan Niaga) dalam bukunya yang berjudul "Pembuktian & Praktik Hukum Acara Pengadilan Niaga, yang diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 1, Juli 2024, halaman 297 sampai halaman 325) hanya meliputi:

- 1.1. Pembatalan Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang;
- 1.2. Pembatalan Berita Acara Keadaan Insolven;
- 1.3. Pembatalan Sita Pidana dan Blokir Sertifikat Tanah;
- 1.4. Kurator melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 1.5. Gugatan atas Boedel Pailit, yang antara lain meliputi:
 - a. Harta Pailit dikuasai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - b. Pembatalan Pengalihan Harta Debitur pada Fase PKPU;
 - c. Objek Jaminan Fidusia Terdaftar sebagai Boedel Pailit;
 - d. Komisaris Menuntut Pengembalian Harta Pailit yang Disita Pidana;
 - e. Boedel Pailit Tercatat atas Nama Penjamin Utang;
 - f. Objek Jaminan Utang Milik Penanggung Utang Tidak Berstatus Boedel Pailit;
 - g. Tuntutan Bagian dari Upah Pekerja Disisihkan dari Hasil Penjualan Barang Jaminan;
 - h. Harta Pailit Berstatus Belum Dibayar Lunas Harganya.

4. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat I dan Penggugat II pada poin B butir 8 sampai butir 27 pada halaman 7 sampai halaman 13 dalam Gugatannya, yang menyatakan adanya kerugian dari Para Penggugat selaku Kreditor yang timbul akibat adanya Perjanjian yang dilakukan antara Kreditor NongHyup Bank Co.Ltd., dengan 1 Nyoman Sedana (Debitur Pailit) dalam Bahasa Korea dengan alasan-alasan secara lengkap sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa Dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa perjanjian pinjaman antara National Agriculture Cooperative Federation (NACF)/NongHyup Bank Co.Ltd., dengan Debitur dan Para Penjamin termasuk didalamnya 1 Nyoman Sedana selaku Pemberi Hak Tanggungan batal demi hukum karena dibuat dalam bahasa Korea merupakan dalil yang terlalu berlebihan karena Para Pihak dalam Perjanjian khususnya National Agriculture Cooperative Federation (NACF)/NongHyup Bank Co.Ltd., dengan Debitur dan Para Penjamin termasuk didalamnya 1 Nyoman Sedana selaku

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Hak Tanggungan (TIDAK TERMASUK didalamnya PENGUGAT I DAN PENGUGAT II DIDALAMNYA) telah menyepakati seluruh isi perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut tetap berlaku sah sebagai undang-undang bagi Para Pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdeata. Terlebih lagi Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdeata menegaskan bahwa Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oeh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

National Agriculture Cooperative Federation (NACF)/NongHyup Bank Co.Ltd., dengan Debitur dan Para Penjamin termasuk didalamnya I Nyoman Sedana selaku Pemberi Hak Tanggungan telah melaksanakan hak dan kewajibannya selama bertahun-tahun, hal ini menunjukkan bahwa Para Pihak dalam Perjanjian dalam hal ini NACF/NongHyup Bank Co. Ltd., Debitur dan Para Penjamin termasuk didalamnya I Nyoman Sedana benar-benar secara nyata telah memahami maksud dan tujuan perjanjian pinjaman yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak tersebut meskipun ditulis dalam bahasa Korea. Oleh karena itu, prinsip pacta sunt servanda (perjanjian harus ditepati) tetap berlaku. Dengan demikian tidak ada unsur tipu daya atau unsur cacat kehendak dalam pelaksanaan perjanjian antara NACF/NongHyup Bank Co. Ltd., Debitur dan Para Penjamin termasuk didalamnya I Nyoman Sedana tersebut sehingga Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan tentang akibat suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdeata.

Lebih jauh pengadilan pengadilan Indonesia juga telah beberapa kali memutus dan mempertimbangkan untuk menolak membatalkan perjanjian yang hanya dibuat dalam Bahasa Asing dengan pertimbangan: Hal tersebut bukanlah pelanggaran terhadap suatu kausa yang halal, terlalu berlebihan karena sebelumnya telah disepakati oleh para pihak, Hal tersebut sudah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdeata.

Berikut uraiannya :

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No 3230K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018, halaman 8:

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendapat Judex Facti mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 adalah merupakan "Causa yang halal adalah keliru.

Bahwa yang dimaksud dengan "Sebab" atau "causa yang halal" yang merupakan syarat objektif dari suatu perjanjian, pada hakikatnya adalah isi atau materi atau substansi dari perjanjian itu sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, jadi kausa yang halal bukan mengenai formalitas atau bentuk suatu perjanjian melainkan lebih mengarah kepada materi/substansi/isi dari perjanjian itu sendiri.

- Putusan Pengadilan Negeri Praya No 35/Pdt.G/2010/PN.PRA, tgl 26 Januari 2011

"...menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perjanjian batal demi hukum karena dalam kontrak hanya dicantumkan 1 (satu) Bahasa saja adalah terlalu berlebihan oleh karena dalam isi perjanjian tersebut telah disepakati oleh pihak Penggugat maupun Tergugat."

- 4.2. Bahwa Permintaan Penggugat I dan Penggugat II agar Majelis Hakim menyatakan batal demi hukum (*null and void*) Perjanjian-perjanjian Pinjaman yang dibuat oleh National Agriculture Cooperative Federation (NACF)/NongHyup Bank Co.Ltd, dengan Debitur dan Para Penjamin termasuk didalamnya I Nyoman Sedana selaku Pemberi Hak Tanggungan secara jelas dan tegas bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 29 Desember 2023, yang pada bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata butir 1 bagian Perdata Umum, yang menyatakan bahwa:

"Lembaga Swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia karena adanya itikad tidak baik bika oleh salah satu pihak",

- 4.3. Bahwa Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 9 Juli 2009. Sementara itu Perjanjian-perjanjian Pinjaman yang dibuat oleh

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



National Agriculture Cooperative Federation (NACF)/NongHyup Bank Co.Ltd., dengan Debitur dan Para Penjamin termasuk didalamnya I Nyoman Sedana selaku Pemberi Hak Tanggungan yang berbahasa Korea tersebut meliputi sebagai berikut:

4.3.1.Perjanjian Pinjaman untuk Proyek Pengembangan Pool Villa Padangbai Bali Indonesia tertanggal 30 Nopember 2007 jo. Amandemen Pertama Perjanjian tertanggal 21 Januari 2008 jo. Amandemen Kedua tertanggal 21 Oktober 2009;

4.3.2.Perjanjian Pinjaman untuk Proyek Pengembangan Pool Villa Ungasan Bali tertanggal 28 Oktober 2009,

4.3.3.Perjanjian Pinjaman terkait Pengembangan termasuk Ungasan Pool Villas di Bali, Indonesia tertanggal 21 April 2009 jo. Amandemen Perjanjian Kedua tertanggal 21 Oktober 2009.

Dengan demikian seandainya pun diberlakukan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tersebut di atas pada kedudukan NongHyup Bank Co. Ltd., sebagai Kreditur Separatis tidak mengakibatkan batalnya seluruh perjanjian tersebut.

4.4. Bahwa dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum sebagai sanksi hukumnya, Terlebih lagi Perjanjian-perjanjian Pinjaman yang dibuat oleh National Agriculture Cooperative Federation (NACF)/NongHyup Bank Co.Ltd., dengan Debitur dan Para Penjamin termasuk didalamnya I Nyoman Sedana selaku Pemberi Hak Tanggungan yang berbahasa Korea tersebut telah dibuat berdasarkan kesepakatan Para Pihak tanpa ada keberatan, yang sudah berlangsung sejak tahun 2007 hingga sebelum Gugatan lain-lain ini diajukan yaitu pada tanggal 9 Juli 2025;

4.5. Bahwa petitum dari Penggugat I dan Penggugat II pada butir 4 Petitum Gugatan pada halaman 14 Gugatan yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan antara I Nyoman Sedana (Debitur Pailit) dengan Tergugat (NONGHYUP BANK menggunakan bahasa Indonesia sesuai hukum yang berlaku di Co.Ltd.) yang tidak Indonesia dinyatakan batal demi hukum (null and void) menimbulkan

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



ketidakadilan bagi Tergugat (NongHyup Bank Co. Ltd.). Sebab seandainya quod non perjanjian yang dilakukan antara I Nyoman Sedana (Debitor Pailit) dengan Tergugat (NONGHYUP BANK Co.Ltd..) yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dinyatakan batal demi hukum (null and void) maka implikasi logisnya I Nyoman Sedana (Debitor Pailit) selaku Pemberi Hak Tanggungan, PT. Chateau The Bali dan PT. Kuno Indonesia selaku Debitur harus mengembalikan seluruh uang pinjaman yang pernah diterima berdasarkan 3 (tiga) tahap perjanjian tersebut yaitu sebesar 63,000,000,000 Won Korea (enam puluh tiga milyar Won Korea) (meliputi 40,000,000,000 Won Korea 13,000,000,000 Won Korea 10,000,000,000 Won Korea) kepada Tergugat (NongHyup Bank Co.Ltd..) selaku Kreditur. Tetapi Penggugat I dan Penggugat II bersikap tidak adil atau berat sebelah dalam pengajuan gugatannya khususnya dalam pengajuan Petimum (Tuntutan) yang hanya menuntut agar Pengadilan memerintahkan TERGUGAT (dokumen asli) Tanah, Bangunan, dan Rumah yang menjadi menyerahkan semua surat-surat Boedel/Harta Pailit dalam Kepailitan I Nyoman Sedana (Dalam Pailit) kepada TURUT TERGUGAT sebagai Tim Kurator I Nyoman Sedana (Dalam Pailit) padahal Penggugat I dan Penggugat II seharusnya meminta agar Debitur Pailit (1 Nyoman Sedana), PT. Chateau The Bali, dan PT. Kuno Indonesia dihukum untuk mengembalikan keseluruhan uang pinjaman yang pernah diterima sebelumnya dari Tergugat /NongHyup Bank Co. Ltd., selaku Kreditur yang totalnya senilai 63,000,000,000 Won Korea (enam puluh tiga milyar Won Korea) tersebut;

- 4.6. Status atau Eksistensi NongHyup Bank Co.Ltd., selaku Kreditur Separatis yang secara jelas dan tegas memegang hak jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan yang melekat pada harta kekayaan Debitur yang mana hak jaminan kebendaan atau sifat tagihan Tergugat tersebut tidak dapat berubah menjadi Kreditur Konkuren atau gugur begitu saja hanya karena perjanjian pinjaman yang dibuat dengan Pemberi Hak Tanggungan dalam hal ini I Nyoman Sedana berbahasa Korea dimana dalam hal ini pemegang

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



jaminan tetap memiliki hak eksklusif untuk mengeksekusi jaminan tersebut.

Dengan demikian status atau kedudukan Kreditur Separatis bergantung pada Jaminan Kebendaan, bukan pada Bahasa dan telah sah dan diakui oleh Tim Kurator melalui Daftar Piutang Sementara/Definitif sesuai Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata jo. Pasal 55 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Terlebih lagi dalam hal ini, NACF telah memperoleh Hak Tanggungan atas aset Debitur yang telah terdaftar secara sah pada Kantor Pertanahan setempat. Oleh karena itu, status kreditor separatis tidak bergantung pada bahasa perjanjian kredit, tetapi pada adanya jaminan yang sah yang terdaftar pada Kantor Pertanahan setempat dan dapat dieksekusi.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa perkara aquo, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelije verklaard*).

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Turut Tergugat:

1. Bahwa Tim Kurator sebagai TURUT TERGUGAT dalam gugatan PENGUGAT adalah sebagai pihak yang diikutsertakan karena wewenang dan jabatannya dalam perkara pailit nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN NiagaSby, tanggal 09 Januari 2025, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II tersebut;
2. Menyatakan bahwa Debitur I NYOMAN SEDANA, beralamat di BR. Dinas Langui Ungasan RT. 000/RW. 000, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, pailit;
3. Menunjuk Sdr. KADARISMAN AL ISKANDAR, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - WAHYU HIDAYAT, S.H Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-150 AH.04.06.2022 tertanggal 14 Oktober 2022, yang beralamat di Kantor Hukum WA & Partners, Perumahan Kaisar Bintaro I no 66, Jl Haji Cari, Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - TJIANGDI, S.E., S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-69.AH.04.05-2023 Tertanggal 26 Oktober 2023 yang beralamat di Kantor Hukum pada CONSIGLIERE & CO LAW FIRM beralamat di Eightyeight@kasablanka Tower, Lantai 12 Unit A&H jalan Casablanca Raya Kav 88 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870;
 - H. CHAMDANI, S.H., S.E., M.H., M.Si., CTA, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-303. AH.04.03-2021 tertanggal 14 April 2021, yang beralamat di Kantor Hukum DR. CHAMDANI & REKAN, Jl Gadel Sari Tama No. 36, Tandes, Surabaya;Selaku Tim Kurator dalam proses Kepailitan Termohon Pailit I NYOMAN SEDANA;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
2. Bahwa dasar TURUT TERGUGAT menetapkan TERGUGAT dalam posisi separatis adalah sesuai dengan Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur separatis adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur asalkan benda tersebut telah dibebani dengan jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut;

3. Bahwa dalam penyampaian tagihan dengan didasarkan pada Pemberian Hak Tanggungan akta Notaris Nomor 114 tertanggal 8 Mei 2009 dan Nomor 101 tertanggal 7 Juni 2010 Tidak dibantah oleh pihak Debitur;
4. Bahwa pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7732, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7733, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7734, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7735, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7736, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7737, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7738, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1763, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1764, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1765, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6608, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6611, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6876, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6877 kesemuanya telah mendapatkan catatan oleh Badan Pertanahan Nasional telah terpasang HakTanggungan;
5. Bahwa TERGUGAT dalam hal ini sebagai Kreditor Separatis telah mengajukan tagihan sesuai ketentuan pasal 114, Pasal 115, Pasal 116 Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
6. Bahwa TERGUGAT sebagai kreditor mengajukan utang dengan nilai sebesar Rp. 1.775.865.882.373,56 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta delapan delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh enam sen) dan dalam hal ini ada catatan oleh Pihak Debitur yang keberatan atas denda dan bunganya, serta adanya pertanyaan dari Debitur terkait tapi tidak terbatas bahwa perjanjian Kredit antara TERGUGAT dengan pihak Debitur ada pihak lain juga sebagai Corporate **Guaranty dan Personal Guaranty**;
7. Bahwa TURUT TERGUGAT dalam hal ini hanya mencatat, menganalisa, memeriksa dokumen-dokumen yang formal dan serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga pada titik itu TURUT TERGUGAT mencatatkan tagihan TERGUGAT sebagai separatis;
8. Bahwa memang benar Perjanjian Kredit antara TERGUGAT dan DEBITOR hanya menggunakan Bahasa Asing dalam hal ini Bahasa Korea

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hal itu memang melanggar ketentuan Bahwa penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang sesuai dengan Pasal 31 ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan menyatakan secara gamblang bahwa:

1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia;

2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris;

Tetapi dalam hal ini TURUT TERGUGAT menggunakan asas hukum yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya," merupakan dasar dari asas Pacta Sunt Servanda. Asas ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus ditaati dan mengikat para pihak yang membuatnya, seperti halnya undang-undang;

Berdasarkan fakta hukum di atas maka TURUT TERGUGAT memohonkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Sah Daftar Piutang yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT,
 3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara
- atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.I.II-1 : Fotokopi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby;
2. Bukti P.I-2 : Fotokopi Surat Nomor: 010/Adv.AM.07/2025;
3. Bukti P.I-3 : Fotokopi Surat Nomor: 062/TK-INS/PAILIT/VI/2025;
4. Bukti P.II-4 : Fotokopi Surat Nomor: 004/ADV.ES.06/2025;
5. Bukti P.II-5 : Fotokopi Surat Nomor: 066/TK-INS/PAILIT/VI/2025;
6. Bukti P.I.II-6 : Fotokopi DPTS;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P.I.II-7A : Fotokopi Kontrak dan atau Perjanjian Berbahasa Korea;
8. Bukti P.I.II-7B : Fotokopi Kontrak dan atau Perjanjian, Terjemahan Perjanjian dalam Bahasa Indonesia;
9. Bukti P.I.II-8A : Fotokopi Kontrak dan atau Perjanjian, dalam Bahasa Korea;
10. Bukti P.I.II-8B : Fotokopi Kontrak dan atau Perjanjian, Terjemahan dalam Bahasa Indonesia;

(2.8) Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas yaitu P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-8B telah diberi meterai cukup dan untuk P.I.II-1, P.I.2, P.I-3, P.II-4, P.II-5, P.I.II-7B dan P.I.II-8B sesuai dengan aslinya, untuk P.I.II-6, P.I.II-7A dan P.I.II-8A, hanya berupa fotokopi;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II tidak mengajukan Saksi/Ahli;

(2.10) Menimbang bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Buku Hulman Panjaitan, SH, yang berjudul : *"Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya"*, terbitan Prenamedia Group, Jakarta, Cetakan Pertama, halaman 37, 39 dan halaman 40;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Buku Elyta Ras Ginting, SH, LL.M, yang berjudul : *"Pembuktian & Praktik Hukum Acara Pengadilan Niaga"*, yang diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan I, Juli 2024, halaman 297 sampai halaman 325);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Buku Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MS, & Sakka Pati, SH, MH, yang berjudul : *"Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW"*, terbitan Rajawali Pers, Cetakan Pertama, 2008, halaman 78;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 396/PDT/2021/pt. DKI tanggal 23 September 2021, yang mengutip adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3230K/Pdt/2018 tanggal 30 Nopember 2018;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 35/Pdt.G/2010/PN.PRA tertanggal 26 Januari 2011;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 29 Desember 2023, halaman 4;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Buku Munir Fuady, yang berjudul : "*Hukum Jaminan Utang*", terbitan Erlangga, Cetakan Pertama, 2013, halaman 94-95;

(2.11) Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas yaitu T-1 sampai dengan T-7 telah diberi meterai cukup dan untuk T-1 sampai dengan T-3 dan T-7 sesuai aslinya, sedangkan T-4, T-5 dan T-6 berupa *print out*;

(2.12) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat tidak mengajukan Saksi/Ahli;

(2.13) Menimbang bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Putusan Pailit I Nyoman Sedana Perkara Nomor:11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Sby tertanggal 9 Januari 2025;
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Daftar Piutang Tetap Sementara Kreditr I Nyoman Sedana (Dalam Pailit), tertanggal 12 Juni 2025;
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3398/2009 Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Pemberian Hak Tanggungan Nomor 219/2009 tertanggal 29 Agustus 2009;
5. Bukti TT-5 : Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1492/2009 Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 114/2009 tertanggal 8 Mei 2009;
7. Bukti TT-7 : Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2104/2010 Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
8. Bukti TT-8 : Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 101/2010 tertanggal 7 juni 2010;

(2.14) Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas yaitu TT-1 sampai dengan TT-8 telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

(2.15) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.16) Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat), Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 3 November 2025;

(2.17) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.18) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah:

Menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan antara I Nyoman Sedana (Debitor Pailit) dengan TERGUGAT (NONGHYUP BANK Co.,Ltd) yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sesuai Hukum yang berlaku di Indonesia dinyatakan batal demi hukum (*null and void*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menurunkan sifat tagihan TERGUGAT yang sebelumnya Separatis menjadi Konkuren kedalam Daftar Piutang Tetap Sementara (DPTS) ataupun Daftar Piutang Tetap (DPT) Kepailitan I Nyoman Sedana (dalam Pailit) dan juga apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk menurunkan sifat tagihan TERGUGAT yang sebelumnya Separatis menjadi Konkuren kedalam Daftar Piutang Tetap Sementara (DPTS) ataupun Daftar Piutang Tetap (DPT) Kepailitan I Nyoman Sedana (Dalam Pailit);

(3.2) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah error in persona dalam arti Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan batal demi hukum (*null and voich* meng terhadap semua perjanjian pinjaman antara National Agriculture Cooperative Federation (NACF)/NongHyup Bank Co.Ltd, dengan Debitur dan Para Penjamin termasuk didalamnya I Nyoman Sedana selaku Pemberi Hak Tanggungan. Terlebih lagi Penggugat I dan Penggugat II sama sekali bukan merupakan pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

(3.4) Menimbang bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukanlah mengenai eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut),

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

“Dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dikenal adanya eksepsi (*kecuali mengenai kewenangan mengadili*), replik, duplik, *intervensi dan gugatan rekonvensi*”;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat yang bukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut secara tersendiri, akan tetapi akan dipertimbangkan dalam satu kesatuan dengan materi pokok perkara;

(3.6) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara;

(3.7) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

(3.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat;

(3.9) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formalitas gugatan Penggugat;

(3.10) Menimbang bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan Perseroan dinyatakan Pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hal-hal lain yang menjadi kewenangan dari pengadilan niaga, antara lain sebagai berikut:

1. Gugatan *Actio Pauliana*;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perlawanan pihak ketiga terhadap pemyitaan;
3. Perkara dimana Pihak Ketiga, Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

(3.12) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan lain-lain aquo, yaitu "syarat subyek" dan "syarat objek" sebagai berikut;

(3.13) Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dalam gugatan lain-lain ini merupakan Kreditor Konkuren dari I Nyoman Sedana (Dalam Pailit), sebagaimana Daftar Piutang Tetap Sementara tanggal 12 Juni 2025 (bukti P.I.II-6 = bukti TT-2), mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang merupakan Kreditor Separatis dari I Nyoman Sedana (Dalam Pailit) sebagaimana Daftar Piutang Tetap Sementara tanggal 12 Juni 2025 (bukti P.I.II-6 = bukti TT-2) dan kepada Turut Tergugat sebagai Tim Kurator I Nyoman Sedana (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pailit I Nyoman Sedana Perkara Nomor:11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Sby tertanggal 9 Januari 2025, (bukti P.I.II-1 = TT-1) dan Tim Kurator I Nyoman Sedana (Dalam Pailit) (Turut Tergugat) dalam bersidang telah mendapat ijin dari Hakim Pengawas sebagaimana Penetapan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby tanggal 16 Juli 2025;

(3.14) Menimbang bahwa dengan demikian dalam gugatan lain-lain yang diajukan oleh para Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang sehingga syarat subjek dalam pengajuan gugatan lain-lain terpenuhi;

(3.15) Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati pokok gugatan yang diajukan Penggugat bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Batal demi hukum (*null and void*) perjanjian yang dilakukan antara I Nyoman Sedana (Debitor Pailit) dengan Tergugat (NONGHYUP BANK Co.,Ltd) yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sesuai Hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Untuk menurunkan sifat tagihan Tergugat yang sebelumnya Separatis menjadi Konkuren kedalam Daftar Piutang Tetap Sementara (DPTS) ataupun Daftar Piutang Tetap (DPT) Kepailitan I Nyoman Sedana (dalam Pailit);

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



(3.16) Menimbang bahwa terkait dengan pembatalan suatu perjanjian dapat dilakukan atas dasar tidak terpenuhinya 4 (empat) syarat sah pada suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) berupa syarat subjektif berkaitan dengan pihak yang mengadakan perjanjian dan objektif berkaitan dengan objek perjanjian;

(3.17) Menimbang bahwa pembatalan perjanjian dapat diajukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan, dan untuk menilai apakah Penggugat I dan Penggugat II adalah orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum atau kepentingan terhadap perjanjian yang dibuat antara I Nyoman Sedana (Debitor Pailit) dengan Tergugat (NONGHYUP BANK Co.,Ltd) adalah I Nyoman Sedana (Debitor Pailit) atau Tergugat (NONGHYUP BANK Co, Ltd), maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah objek gugatan lain-lain sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.19) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat mengenai "menurunkan sifat tagihan Tergugat yang sebelumnya Separatis menjadi Konkuren kedalam Daftar Piutang Tetap Sementara (DPTS) ataupun Daftar Piutang Tetap (DPT) Kepailitan I Nyoman Sedana (dalam Pailit)", sebagai berikut:

(3.20) Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan bahwa:

"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan";

(3.21) Menimbang bahwa mengenai hal tersebut juga telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal.58, menyebutkan:

6. Proses Pemeriksaan Permohonan Prosedur Renvoi:

6.1 Prosedur Renvoi adalah lembaga penyelesaian perselisihan antara Kreditor, Debitor dan Kurator tentang jumlah dan/atau peringkat tagihan yang

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diselesaikan oleh Hakim Pengawas dan diajukan penyelesaiannya ke Majelis Hakim Pemutus (Pasal 127 UUK PKPU);

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan lain-lain yang diajukan oleh para Penggugat mengenai “menurunkan peringkat tagihan Tergugat dari Separatis menjadi Konkuren” merupakan objek gugatan/permohonan Renvoi Prosedur dan bukan objek gugatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka oleh karena yang menjadi objek sengketa dari gugatan lain-lain ini bukan berkaitan dengan harta pailit maka gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat objek, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan lain-lain yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan gugatan lain-lain ini harus dinyatakan ditolak;

(3.25) Menimbang bahwa oleh karena gugatan lain-lain Para Penggugat ditolak maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.26) Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan lain-lain Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.406.000,00 (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 3 November 2025, oleh kami, Silfi Yanti Zulfia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., dan Teguh Santoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain/2025/PN Niaga Sby tanggal 20 Oktober 2025. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 17 November 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H. dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby tanggal 17 November 2025, dengan dibantu oleh Romauli Ritonga, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat I melalui domisili elektronik, email terdaftar mulyadi.akh@gmail.com, Kuasa Penggugat II melalui domisili elektronik, email terdaftar supriyantonoe@gmail.com, Kuasa Tergugat melalui domisili elektronik, email terdaftar yufiter.siteppu@gmail.com dan Kuasa Turut Tergugat melalui domisili elektronik, email terdaftar zdidik45@gmail.com.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- PNBP	: Rp. 1.000.000,00
- Biaya Proses (ATK)	: Rp. 335.000,00
- Biaya Relas Panggilan	: Rp. 21.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 1.406.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Sby jo Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby